



PUTUSAN

No. 381 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Drs. ANTONI PURBA, M.Si alias ANTONI PURBA;
Tempat lahir : Sijamampolong;
Umur/Tgl. lahir : 50 Tahun / 16 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. R. Hakim, Gg. Pendidikan Lorong XI No.25
Kota Medan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 21 Desember 2014;
- 8 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No.31/2015/S.16.TAH/PP/2015/MA tanggal 16 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 Desember 2014;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No.32/2015/S.16.TAH/PP/2015/MA tanggal 16 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Antoni Purba, MSI Als. Antoni Purba pada tanggal 31 Oktober 2012 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di sebuah Rumah Makan D. Donat yang terletak di Jalan Ring Road Medan ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain itu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang kontan sejumlah Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagiannya adalah termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi Jamaluddin dan uang itu ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2012 teman Terdakwa (M.SOFYAN PURBA) telah memperkenalkan Sdr. Jamaluddin pada Terdakwa, dimana pada saat perkenalan tersebut, Sdr. Jamaluddin mengatakan pada Terdakwa bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Sdr. Jamaluddin telah membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota HARIER 2.4 2WD A/T warna hitam BK 18 W dari M. SOFYAN PURBA dengan cara over kredit, dimana mulanya Sdr. Jamaluddin telah membayar pada M. SOFYAN PURBA sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Sdr. Jamaluddin harus melunasinya di Bank CIMB NIAGA FINANCE CAB. MEDAN sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah), kemudian Sdr. Jamaluddin meminta tolong pada Terdakwa untuk membantunya dalam rangka pelunasannya di Bank CIMB NIAGA FINANCE CAB. MEDAN, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sanggup membayarkan uang pelunasan Mobil dimaksud ke Bank CIMB NIAGA dengan alasan bahwa Pimpinan Bank dimaksud dikenal oleh Terdakwa dan masih adik kelasnya sewaktu di perkuliahan;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2012 bertempat di Jalan Ring Road Medan (Rumah Makan D. Donat), Sdr. Jamaluddin menyerahkan uang sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupah) kepada Terdakwa, dimana Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk melunasi kredit pembelian Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas ke Bank. CIMB NIAGA dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang jasa Terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Maret 2013 Sdr. Jamaluddin ada menanya pada Terdakwa tentang realisasi pelunasan Mobil tersebut dan Terdakwa menyatakan sedang diproses;

Bahwa karena pengurusan Terdakwa atas pelunasan Mobil tersebut diatas ke Bank CIMB NIAGA dirasakan Sdr. Jamaluddin terlalu lama, kemudian pada bulan Juli 2013 Sdr. Jamaluddin menanyakan langsung proses pelunasan tersebut ke Bank CIMB NIAGA dan pada saat itu pihak Bank CIMB NIAGA mengatakan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melakukan pelunasan atas Mobil tersebut;

Bahwa pada tanggal 3 September 2013 Sdr. Jamaluddin telah melakukan pelunasan atas pembelian Mobil tersebut diatas ke Bank CIMB NIAGA;

Bahwa kemudian Sdr. Jamaluddin telah meminta pemulangan kembali uang untuk pelunasan kredit Mobil dimaksud ke Bank CIMB NIAGA Medan yang telah diberikannya kepada Terdakwa tersebut diatas pada Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. Jamaluddin (Saksi);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Jamaluddin telah merasa dirugikan sebesar Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONI PURBA, M.Si Alias ANTONI PURBA telah terbukti bersalah melakukan tinda pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran BPKB Mobil Toyota Harrier, 2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18 April 2013 dan 1 (satu) lembar Formulir CIMB Niaga seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
- 4 Menetapkan lagi jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana, agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1660/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONI PURBA, M.Si. Alias ANTONI PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran BPKB Mobil Toyota Harrier, 2 (dua) lembar Setoran Tunai BNI tanggal 18 April 2013 dan 1 (satu) lembar Formulir CIMB Niaga seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
6. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 606/PID/2014/PT.MDN tanggal 8 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2014 Nomor : 660/Pid.B/2014/PN.Mdn yang dimintakan banding ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 105/Akta.Pid/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 117/Akta.Pid/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Januari 2015 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2014, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Januari 2015, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa baik Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 08 Desember 2014 Nomor : 606/Pid/2014/PT.Mdn maupun Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan di Medan tertanggal 23 September 2014 Nomor:1660/Pid.B/2014/PN.Mdn TIDAKLAH BENAR-BENAR AKOMODATIF DAN PROPOSIONAL DENGAN

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, sehingga tidak mencerminkan adanya penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, kepastian hukum, manfaat hukum karena tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan maupun dari keadaan-keadaan yang timbul di depan persidangan serta tidak didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita;

- 2) Bahwa atas dasar adanya kekeliruan yang nyata dan kesalahan penerapan hukum didalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi didalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dan ditetapkan didalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, telah cukup dasar dan alasan hukum bagi pemohon kasasi untuk menyatakan kasasi dan mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
- 3) Bahwa untuk jelasnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tersebut, menentukan : "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangannya.
- 4) Bahwa setelah Terdakwa/pemohon kasasi melalui penasehat hukumnya membaca dan meneliti dengan cermat seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan didalam putusannya tertanggal 08 Desember 2004 Nomor : 606/Pid/2014/PT.Mdn., khususnya menyangkut pertimbangan hukum pada halaman 6 (enam) alinea 5 (lima) dan alinea 6 (enam) ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah sangat keliru dan salah menerapkan hukum didalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat Banding;
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu putusan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta harus didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara bersangkutan baik dari dalil-dalil maupun bukti bukti serta saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan perkara bersangkutan;

- 6) Bahwa tegasnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu putusan harus memuat dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata dan objektif serta dasar-dasar hukum yang merupakan alasan-alasan putusan tersebut (Vide Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 195 Rbg / Pasal 184 HIR serta Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR);
- 7) Bahwa konsekwensi logis dari ketentuan tersebut diatas, apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, baik tentang penerimaan maupun penolakan atas dam-dam yang diajukan oleh para pihak dan penerimaan maupun penolakan atas pertimbangan hukum yang termuat didalam putusan Pengadilan tingkat sebelumnya TANPA didasari alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas yang didukung fakta dan pembuktian, maka putusan tersebut HARUS DIBATALKAN demi hukum;
- 8) Bahwa dan juga apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (Voldoende Gemotiveerd), maka putusan tersebut HARUS DIBATALKAN demi hukum;
- 9) Bahwa ketentuan tersebut diatas, secara tegas telah pula dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI., dari beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 18 Desember 1970 Nomor 689K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoeldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 1 Februari 1961 Nomor 13K/Sip/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang cukup (Onvoeldoende Gemotiveertd) harus dibatalkan";
- 10) Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 606/Pid/2014/PT-Mdn tertanggal 08 Desember 2014, secara jelas dan nyata dapat diketahui bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tidak ada memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata dan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif serta tidak ada memuat dasar-dasar hukum yang merupakan alasan-alasan putusannya;

- 11) Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 606/Pid/2014/PT-Mdn tertanggal 08 Desember 2014 tersebut, secara jelas dan nyata dapat dilihat dan diketahui bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan di Medan Nomor 1660/Pid.B/2014/PN-Mdn tertanggal 23 September 2014 dengan hanya sekadar menguatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/pemohon kasasi dengan menerima langsung alasan-alasan dan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama;
- 12) Bahwa oleh karena sebenarnya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan didalam putusannya adalah sama persis dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri didalam memutuskan perkara aquo pada tingkat pertama;
- 13) Bahwa jelas adanya pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang hanya memuat/mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum sebanyak 2 (dua) alinea saja sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 606/Pid/2014/PT-Mdn tertanggal 08 Desember 2014 pada halaman 6 (enam) alinea 5 (lima) mengenai pengambil alihan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dan alinea 6 (enam) mengenai alasan penguatan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa/pemohon kasasi tidak akan mampu memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang layak sebagaimana yang diinginkan/diharuskan oleh ketentuan hukum yang berlaku demi keadilan hukum, kepastian hukum, dan mamfaat hukum;
- 14) Bahwa jelas pula adanya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah melangkahi ketentuan hukum yang berlaku karena telah mengambil alih dan menjatuhkan putusannya dengan HANYA berdasarkan pada kesimpulan yang diambil dari pertimbangan hukum yang sangat singkat yang tidak didasarkan dan didukung o/eh fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini;
- 15) Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tersebut dibatalkan adanya, bandingkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI., berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 13 Juli 1976 Nomor 588K/Sip/1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan terperinci harus dibatalkan";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9K/Sip/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri atas hal-hal yang dikemukakan oleh pembanding didalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup, karena dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa didalam putusan Pengadilan Negeri yang dianggap dapat dibenarkan atau tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";
- 16) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya judex facti Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding, melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan terhadap seluruh hal-hal yang berkenaan dengan perkara ini, baik mengenai fakta-fakta yang terungkap didalam perkara ini yang didukung oleh pembuktian maupun ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pengadilan Negeri didalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;
- 17) Bahwa dengan demikian dapat dipastikan pula adanya, apabila judex facti Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ada melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan terhadap seluruh hal-hal yang berkenaan dengan perkara ini, maka judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan akan mengetahui seluruh fakta-fakta yang terungkap di dalam perkara ini yang didukung oleh pembuktian, sehingga judex facti Pengadilan Tinggi akan dapat menempatkan ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar pertimbangan hukum didalam putusannya baik dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh para pihak maupun dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang ditambahkan oleh Majelis sebagai kewajiban hukum Majelis (Vide Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR);
- 18) Bahwa ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, juga dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI., sebagaimana ternyata didalam pertimbangan hukum beberapa putusannya berikut ini :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015



- a. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492K/Sip/1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung RI. selain kurang tepat juga kurang cukup memberikan dasar (Onvoeldoende Gemotiveerd) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI., tertanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043K/Sip/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR";
- 19) Bahwa akan halnya dengan peristiwa perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan didalam putusannya tertanggal 08 Desember 2014 Nomor 3606/Pid/2014/PT-Mdn., telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas;
 - 20) Bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan pula kiranya, putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tertanggal 08 Desember 2014 Nomor 606/Pid/2014/PT-Mdn., tersebut DIBATALKAN adanya;
 - 21) Bahwa selanjutnya sebelum kami menguraikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh judex facti Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan di Medan yang kemudian diikuti begitu saja oleh judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, terlebih dahulu kami akan menguraikan argumentasi hukum kami mengenai pasal KUHPidana yang didakwakan / dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian oleh judex facti yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh TERDAKWA / PEMOHON KASASI;
 - 22) Bahwa sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 606/PID/2003/PT.Mdn tanggal 08 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1660/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 23 September 2014, secara jelas dan nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa menurut *judex facti*, Terdakwa / pemohon kasasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana;

- 23) Bahwa sesuai dengan penjelasan dari Pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang diuraikan oleh R. Soesilo didalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal pada halaman, secara jelas dapat diketahui bahwa kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal ini memang benar merupakan kejahatan dengan sebutan tuduhan "Penggelapan" akan tetapi tuduhan Penggelapan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/pemohon kasasi adalah tidak / bukan termasuk kategori tuduhan Penggelapan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Pasal ini;
- 24) Bahwa faktanya Jaksa Penuntut Umum dari awal tidak mempertahankan atau mengabaikan asas "Sebab Akibat" munculnya perkara ini, sebab berdasarkan pemeriksaan pada tingkat pertama Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan saksi Jamaluddin, karena faktanya Terdakwa/pemohon kasasi hanyalah orang yang dimintai tolong oleh M.Sofyan yang diperkenalkan oleh Nurlen Moya Marpaung (Anggota Polri) untuk pengurusan mobil Harrier BK 18 W, yang sedang bermalasalalah di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditangkap Kepolisian Resort Asahan dalam dugaan tindak pidana pemalsuan plat dan dugaan tindak pidana narkoba;
- 25) Bahwa dimana sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2014 M. Sofyan Purba memberikan Surat Kuasa untuk membantu mengurus mengeluarkan mobil Harrier dengan plat nomor BK 18 W sebagai barang bukti tangkapan di Ditnarkoba Poldasu yang sudah hampir 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa/pemohon kasasi berhasil mengeluarkan mobil tersebut dan menyerahkannya pada M. Sofyan Purba;
- 26) Bahwa akan tetapi ternyata didalam peristiwa perkara pidana ini, baik *judex facti* Pengadilan Negeri maupun *judex facti* Pengadilan Tinggi SAMA SEKALI TIDAK mempertimbangkan hal tersebut diatas, hal mana dapat dilihat dari uraian-uraian pemenuhan unsur-unsur delik yang dituduhkan kepada TERDAKWA / PEMOHON KASASI sebagaimana termaktub didalam putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 606/PID/2014/PT.Mdn tanggal 08 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1660/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 23 September 2014 yang tanpa tidak dibarengi dengan pembuktian sebagaimana yang

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP Jo. Putusan Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 3 April 1939 Nomor 347;

- 27) Bahwa adanya kekeliruan yang nyata dan kesalahan / kelalaian penerapan hukum khususnya hukum pembuktian didalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, secara jelas dan nyata serta dapat dibuktikan adanya dari hal-hal berikut ini :

A. TENTANG ANALISA JURIDIS TERHADAP FAKTA-FAKTA.

Bahwa sebelum Terdakwa/pemohon kasasi menguraikan / mengemukakan tentang kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dari Pengadilan Tinggi didalam mengambil dan menjatuhkan pertimbangan hukum dan amar putusan didalam perkara ini, terlebih dahulu akan kami uraikan tentang analisa yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan di Medan;

Bahwa sebagaimana telah kami tegaskan didalam Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2014, secara jelas dan nyata serta dapat dibuktikan adanya bahwa kesimpulan fakta-fakta yang termuat dan dijadikan dasar dari pertimbangan hukum judex facti bukanlah merupakan fakta yang sebenarnya terungkap di depan persidangan perkara ini baik yang diperoleh dari bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, maupun dari bukti surat-surat yang diajukan pada persidangan perkara ini dan keadaan-keadaan yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Bahwa sebagaimana dapat dilihat didalam ringkasan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dimuat didalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan yang kemudian diikuti begitu saja oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sebagaimana termaktub didalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 12 Januari 2004 Nomor 368/Pid/2003/PT-Mdn pada halaman 15 (lima belas) alinea 5 (lima), secara jelas dan nyata dapat diketahui bahwa judex facti Pengadilan Tinggi langsung begitu saja berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri secara tersirat telah memuat fakta-fakta dan keadaan serta alat pembuktian;

Bahwa dengan perkataan lain, judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan juga dengan begitu saja mengutip secara utuh keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan dan menyesuaikannya dengan keterangan-keterangan yang dibuat oleh Penasehat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun ringkasan keterangan-keterangan yang sebenarnya dicatat oleh panitera judex facti, karena sangatlah tidak mungkin bahwa baik bahasa maupun ringkasan keterangan-keterangan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum akan sama persis dengan yang dibuat oleh Judex Facti;

Bahwa oleh karenanya dengan tanpa mengurangi kehormatan Majelis Hakim Agung di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi, kami selaku penasehat hukum Terdakwa-Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk melihat kembali uraian-uraian keterangan saksi-saksi, keterangan TERDAKWA / PEMOHON KASASI dan bukti surat-surat yang terdapat didalam pledoi kami tertanggal 22 September 2014 maupun alasan-alasan kami sehingga memiliki kesimpulan sebagaimana tersebut diatas sebagaimana termaktub dalam Memori Banding kami tertanggal 13 Oktober 2014 yang kami ajukan didalam perkara ini;

Bahwa melalui analisa yuridis terhadap fakta-fakta dimaksud, secara jelas dan nyata serta dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum tersebut, yakni dalam hal-hal berikut ini yaitu :

1. Atas Keterangan saksi Jamaluddin

- a. Bahwa keterangan saksi-saksi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebahagian besar diadopsi dari BAP dan sebahagian tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, seperti keterangan dari saksi Jamaluddin pada halaman 2 (dua) tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pemberian uang tersebut diatas telah dibuatkan tanda terimanya (kwitansi), diatas maksudnya sebagaimana uraian jaksa penuntut umum yakni saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dimana Rp.213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk melunasi kredit pembelian mobil saksi tersebut diatas ke bank Cimb Niaga cabang Medan dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai uang jasa (fee) Terdakwa dan hal tersebut disaksikan oleh Hendrina Rosmauli Sitompul, SH. (istri Terdakwa) dan sdr. M. Sofyan Purba;
- b. Bahwa jika dicermati dengan seksama berarti ada 2 (dua) buah kwitansi, yakni kwitansi uang sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) dan kwitansi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi faktanya

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan jaksa penuntut umum tidak pernah menunjukkan barang bukti berupa tanda terima kwitansi uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa/pemohon kasasi;

2. Atas Keterangan Saksi Akbar Putra Trianggono;

- a. Bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana dituangkan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 5 (lima) surat tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "benar pada tanggal 31 Oktober 2012 bertempat di Jalan Ring Road Medan telah terjadi Penggelapan yang dilakukan Terdakwa ... dst" keterangan saksi ini adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah berada di Jalan Ring Road (rumah makan d. donut) pada tanggal 31 Oktober 2012;
- b. Bahwa karena didalam keterangan saksi Akbar Putra Trianggono tidak kenal dengan Terdakwa/pemohon kasasi dan hanya bekerja sebagai pegawai di bagian BPKP di PT. CIMB NIAGA Finance Cabang Medan, seandainya ada keterangan saksi Akbar Putra Trianggono adalah keterangan yang hanya didengar dari orang lain;
- c. Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi Wenny Pradita yang tidak kenal dengan Terdakwa/pemohon kasasi, karena saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa/pemohon kasasi bernama Antonius Purba dari keterangan suaminya yang bernama Jamaluddin dan saksi M.Sofyan Purba;
- d. Bahwa pada intinya terhadap kesaksian dari saksi Akbar Putra Trianggono dan Wenny Pradita adalah keterangan yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain yakni dari saksi Jamaluddin. Keterangan saksi ini juga adalah testimoni de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;
- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan saksi Jamaluddin dengan keterangan saksi M. Sofyan Purba jika dihubungkan dengan antara pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi menyangkut pengurusan mobil milik M.Sofyan Purba dan pemilik uang adalah Jamaluddin, dalam perkara ini dapat disimpulkan hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum keperdataan;



- f. Bahwa keperdataan tersebut dimana Terdakwa mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari M. Sofyan Purba, mulai dari pengurusan masalah mobil tersebut mempergunakan uang milik dari Jamaluddin, hal ini sesuai dengan keterangan dari Nurlen Moya Marpaung yang menerangkan Jamaluddin sebagai donator M. Sofyan Purba;
- g. Bahwa menyangkut penyerahan uang terbukti diserahkan oleh M. Sofyan Purba dan Jamaluddin dengan tidak adanya paksaan kepada Terdakwa, dan hal ini diakui tegas oleh M. Sofyan Purba yang menerangkan tidak keberatan dengan uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan sekaligus membuktikan tidak adanya perbuatan dari Terdakwa melakukan penggelapan uang milik dari M. Sofyan Purba;

B. Tentang Keliruan dan kesalahan penerapan hukum.

Bahwa berdasarkan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, secara jelas dan nyata terlihat adanya kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum yang diperbuat oleh judex facti Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yakni dalam hal-hal pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan diantaranya dalam hal-hal berikut ini :

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal KUHPidana yang oleh judex facti dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh TERDAKWA/PEMOHON KASASI, yakni Pasal 372 KUHPidana, secara jelas dan nyata mengandung unsur-unsur :

Unsur barang siapa;

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur Barang siapa.

Pertimbangan judex facti mengenai unsur Inl, kami selaku penasehat hukum TERDAKWA/PEMOHON KASASI tidak sependapat dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kesimpulan dari pertimbangan hukum majelis hakim judex facti tersebut didasarkan pertimbangan bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI yang diajukan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa tidak diketemukan alasan untuk pengecualian Terdakwa dari pertanggungjawabannya atas perbuatannya masing-masing;

- 2) Bahwa sesuai dengan unsur yang terkandung didalam Pasal KUHPidana ini, maka seharusnya judex facti mencari/menemukan apakah sebenarnya orang yang menyebabkan Terdakwa didalam perkara ini (ic. Antoni Purba) secara nyata menjadi tersangka melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dimana keputusan tentang nyata atau tidaknya Terdakwa/pemohon kasasi didalam perkara ini sebagai tersangka dalam perkara a quo adalah harus didasarkan pada hubungan hukum serta asas sebab akibat yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- 3) Bahwa dengan perkataan lain, Terdakwa/pemohon kasasi didalam perkara ini hanya dapat dinyatakan secara nyata menjadi tersangka melakukan perbuatan yang dapat dihukum, apabila telah ada suatu pemeriksaan yang jujur dan mempunyai rasa keadilan hingga putusan yang benar dapat dijatuhkan bukan didasarkan pada hanya BAP dan hanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;
- 4) Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara lnI, secara jelas dan nyata dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjalankan seluruh perjanjian/ kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 15 Oktober 2012 yang diberikan oleh M. Sofyan Purba, akan tetapi hanya masalah waktu dan menunggu proses yang tidak bisa Terdakwa paksakan terkait dengan pengurusan mobil tersebut. Terdakwa justru dilaporkan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum apapun terhadap Terdakwa, sebab sebenarnya M. Sofyan Purba yang secara nyata memberika kuasa tersebut pada Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki kualitas dalam unsur "barang siapa" karena Terdakwa hanya berurusan dengan saksi M. Sofyan Purba;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara jelas dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan KEKELIRUAN/KESALAHAN PENERAPAN HUKUM;

Unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan judex facti mengenai unsur ini, kami selaku penasehat hukum TERDAKWA / PEMOHON KASASI tidak sependapat dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) bahwa menyangkut unsur "dengan sengaja" dalam putusan Majelis Hakim, tidak menjelaskan dalam hal mengurai alasan-alasan hukum Majelis Hakim, apa yang menjadi sebab kesengajaan ada pada diri Terdakwa/pemohon kasasi, sehingga putusan Majelis Hakim bertentangan dengan pendapat sarjana Van Bemmelen, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* pada halaman 113, menyatakan: "untuk menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkan dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan diatas sebagai terdapat pada diri Terdakwa";
- 2) bahwa unsur "melawan hukum" pada fakta di persidangan membuktikan tidak ada Terdakwa/pemohon kasasi;
- 3) bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didalam perkara ini, TIDAKLAH TERBUKTI secara jelas dan nyata bahwa TERDAKWA / PEMOHON KASASI benar-benar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara jelas dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa adalah merupakan kekeliruan/kesalahan penerapan hukum;

Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

- 1) pertimbangan judex facti mengenal unsur ini, kami selaku penasehat hukum Terdakwa-Terdakwa tidak sependapat dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut:
- 2) bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dengan membandingkan keterangan Terdakwa dengan kesaksian Jamaluddin, dimana faktanya pada persidangan, bahwa tidak ada keterangan Terdakwa yang membuktikan bahwa ia melakukan penggelapan atas uang milik dari Jamaluddin, karena pada awal mulanya perkara ini, tidak ada hubungan hukum Jamaluddin dengan Terdakwa menyangkut pengrususan mobil Harrier BK 18 W. keterangan Terdakwa justru mampu membuktikan uang yang

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015



diterima dari saksi M. Sofyan Purba dipergunakan dalam pengurusan mulai dari mengeluarkan mobil dari Polda Sumut, Polres Asahan hingga biaya mengajukan gugatan yang diajukan oleh M. Sofyan Purba di Pengadilan Negeri Medan.

- 3) Bahwa sebab sangatlah keliru apabila kemudian Terdakwa dituntut pasal penggelapan, karena sebenarnya apa yang telah disepakati antara Terdakwa dengan M. Sofyan Purba sudah mendapatkan hasil atau prestasi, hingga Terdakwa melalui M. Sofyan Purba mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap bank CIMB Niaga adalah nyata merupakan proses dari apa yang telah diperjanjikan/disepakati antara Terdakwa dengan M. Sofyan Purba.
- 4) Bahwa dengan demikian sangatlah tidak berdasar apabila dalam pertimbangan judex facti kemudian menjadikan pertimbangan dalam putusan tingkat pertama begitu saja di "amini", tanpa sedikitpun memuat pertimbangan.

Sehingga dapat disinyalir majelis pada pengadilan tinggi yang memeriksa perkara ini sarat dengan "kenakalan";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara jelas dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa adalah merupakan kekeliruan/kesalahan penerapan hukum;

Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

pertimbangan judex facti mengenai unsur ini, kami selaku penasehat hukum Terdakwa-Terdakwa tidak sependapat dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa unsur ini sangat jelas tidak bisa dibuktikan, karena untuk membuktikan unsur ini harus berdasarkan pada adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu onmiddellijke feitelijke verhouding antara pelaku dengan suatu benda tertentu;
2. bahwa namun pada fakta di persidangan, tidak ada hubungan hukum antara saksi Jamaluddin dengan Terdakwa, karena sebelum perkara ini diperhadapkan hubungan hukum yang terjadi adalah antara Terdakwa/pembanding dengan saksi M. Sofyan Purba didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Oktober 2012, jadi dengan demikian tidak terbukti unsur barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tepat dan benar mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti menguasai uang milik saksi korban Jamaluddin sebesar Rp.213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan kredit mobil di PT. Bank CIMB Niaga Finance Medan, serta menggunakannya untuk keperluan sendiri; dimana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana “Penggelapan”, melanggar Pasal 372 KUHPidana, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. ANTONI PURBA, M.Si alias ANTONI PURBA tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.381 K/Pid/2015